



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב מונטיפיורי 17 פתח תקווה
ע"י פנחס דברן

באמצעות ב"כ: עו"ד גלם רמי
אופנהיימר 5, רחובות
טל': 08-9477122 פקס: 08-9477120

נגד

הנתבעת: אחונוב נעמה
באמצעות ב"כ: עוה"ד יעקב בר ודב אקשטיין
חובבי ציון 22 ת.ד. 736 פתח תקווה
טל': 03-9361586 פקס: 03-6296241

פסק דין

1. תביעה שהגישה נציגות בית משותף נגד בעלים של דירה בבית המשותף, הן לתשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בתקופה של 7 שנים שקדמו להגשת התביעה, הן להשבת כספים מקופת הבית המשותף בתקופה ששימשה הנתבעת נציגות הבית המשותף, הן למסירת ספרי נציגות הבית המשותף ומפתחות המקלט וגג הבית המשותף לידי התובעת.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב מונטיפיורי 17 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 259 בגוש 6380 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד שבו שתי כניסות וכולל 19 דירות. התובעת היא נציגות הבית המשותף אשר נבחרה ביום 6.9.2017 וחברה הוא פנחס דברן (להלן - "התובעת"). הנתבעת, נעמה אחונוב (נמו מסטורוב), היא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 12 (להלן - "הנתבעת").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. כנטען בכתב התביעה, הנתבעת לא שילמה חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות ההחזקה") במשך 7 שנים עובר להגשת התביעה, למעט עבור 7 חודשים בתקופה זו, ולפיכך חייבת בתשלום סך של 7,950 ש"ח. עוד כנטען, בחודש ינואר 2016 נבחרה הנתבעת נציגות הבית המשותף לתקופה של מספר חודשים. התובעת העבירה לידי הנתבעת ספרי נציגות הבית וכספים (במזומן) בסך של 3,000 ש"ח. בתקופה זו גבתה הנתבעת מבעלי הדירות סך של 7,400 ש"ח, ולכן נדרשת הנתבעת להשיב לקופת הבית המשותף סך של 10,400 ש"ח. בנוסף, עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בהעברת ספרי נציגות הבית המשותף ומפתחות המקלט וגג הבית המשותף לידה.

4. בכתב ההגנה עתרה הנתבעת לדחיית התביעה מחמת מעשה בית דין. כנטען, ביום 22.3.2017 הגישה התובעת תביעה נגד הנתבעת בשל אי תשלום חיובים ואי מסירת ספרי נציגות הבית המשותף, אשר הוכרעה בפסק דין. לפיכך, מושתקת התובעת מלהגיש התביעה דנן מחמת השתק עילה ואי מיצוי מלוא הסעד בתביעה הקודמת בזמן. אף לגופם של דברים עתרה הנתבעת לדחיית התביעה נגדה. זאת, הן מטעמי שיהוי המקשה על הנתבעת "לזכור, לשחזר ולמצוא מסמכים אשר יסייעו לה בטיעוניה", הן משנהגה לשלם חלקה בהוצאות ההחזקה, הגם ש"על פי נתוני ההוצאות בפועל ולא כתשלום שוטף וזאת בשל חוסר אומן משווע בנציג התובעת". מכל מקום, עד למועד הגשת התביעה דנן לא נדרשה הנתבעת לתשלום בגין חובות עבר. עוד כנטען, משעה שקיבלה לידה הנתבעת ניהול הרכוש המשותף נוכחה לגלות כי ישנם "אי סדרים כספיים רבים, שימוש לכאורה בחשבון בנק הוועד לפדיון צ'קים לצרכים פרטיים וגנבה לכאורה של כספי הוועד על ידי נציג התובעת אשר ניהל את כספי הוועד באותה עת". בכלל זאת, בעוד הנתבעת הפקידה הכספים שהועברו אליה במזומן עם בחירתה לכהונת נציגות הבית המשותף, נוכחה לגלות סכומי כסף שחבר התובעת כלל לא הצהיר דבר קיומם. בתקופת כהונתה פעלה הנתבעת ללא רבב, תוך שהקפידה להפקיד תקבולים שנכנסו לקופת הבית המשותף ולהוציא הוצאות הדרושות להחזקה תקינה בלבד של הרכוש המשותף בבית המשותף, כנתמך במסמכים שצירפה לכתב ההגנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ביום 16.7.2020 התקיים לפניי דיון בתביעה. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, הסמיכוני הצדדים (הסכמה דיונית) לפסוק בתביעה על סמך מלוא המסמכים הקיימים בתיק המפקחת על רישום מקרקעין (כתבי טענות הצדדים על צרופותיהם), לאחר הגשת כתב סיכומים.
6. הצדדים הגישו כתבי סיכומיהם. אביא עיקרי טענות הצדדים להלן, בהתייחס לכל אחד מהסעדים המבוקשים בכתב התביעה.

דיון והכרעה

7. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בסעדים מושא התביעה שלפניי, כסדרם. תחילה, הסעד הכספי לחיוב הנתבעת בתשלום סך של 7,950 ש"ח, בגין אי תשלום חלקה בהוצאות החזקה בתקופה של 7 שנים הקודמות להגשת התביעה דנן.

הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף

8. לטענת התובעת, אין חולק כי בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה השוטפות עמד על סך של 100 ש"ח לחודש. הנתבעת לא שילמה חלקה בהוצאות אלה באופן מלא בשנים 2013-2019, כנתמך בדוחות שצירפה התובעת לכתב התביעה. הנתבעת לא הציגה כל אסמכתה לתשלום חלקה בהוצאות אלה ביחס למלוא התקופה. לפיכך, עתרה לחיוב הנתבעת בתשלום הוצאות אלה, תוך דחיית טענת הנתבעת להשתק עילה. זאת, הן משהנתבעת לא צירפה פסק הדין מושא ההליך הקודם, הן משהתובעת לא תבעה בהליך הקודם סעד כספי שעניינו תשלום הוצאות החזקה השוטפות, להבדיל מהוצאות החזקה מיוחדות, ומשממילא לא באה בפסק הדין כל הכרעה בעניין.

9. מנגד, טענה הנתבעת להשתק עילה. זאת, משקודם להגשת התביעה דנן הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעת במסגרתה עתרה לסעד כספי בגין אי תשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה נכון למועד הגשת התביעה (מרץ 2017). משנדונו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות התובעת והוכרעו בפסק דין, מושתקת התובעת מלהגיש תביעה בגין אי תשלום הוצאות החזקה נוספות בתקופה זו, בהינתן זהות העילות. אשר לתקופה שלאחר מועד הגשת התביעה ועד למועד הגשת התביעה דנן, טענה הנתבעת כי שילמה חלקה בהוצאות ההחזקה כנתמך באסמכתאות שעלה בידה לאתר ולצרף לכתב ההגנה.

10. הכלל בדבר מעשה בית דין מקים מחסום דיוני, השתק, לפני בעלי דין המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים. האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ נ' נגר, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.2.2009); ראו גם: ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.9.2005); נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי (תשנ"א-1991), 12-15 (להלן -זלצמן)).

11. לכלל בדבר מעשה בית דין שני ענפים. האחד, 'השתק עילה' המושתת על עקרון מיצוי עילת התביעה, לפיו קם מחסום דיוני לפני תובע המבקש להגיש תביעה בעילת תביעה זהה שנדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי. השני, 'השתק פלוגתא' המקים מחסום דיוני לבעל דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית שנדונה והוכרעה בפסק דין סופי (ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות, פסקאות 23-25 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.1.2011)).

12. בהתייחס לכלל בדבר השתק עילה, נקבע בהלכה הפסוקה כי המבחן שנוקט לו בית המשפט "חורג מן הבחינה הפרטנית של שני כתבי התביעה זה מול זה. הוא בוחן האם על פי מהות הדברים מדובר בשתי התדיינויות הנוגעות לאותו עניין עצמו והאם הזכות או האינטרס המוגן שנפגעו בשתי התביעות זהים. ... מקום שהתובע יכול היה לרכז את כל העובדות ואת כל הטענות הנוגעות למעשה במסגרת ההתדיינות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הראשונה, תיחשבנה שתי התובענות כנסמכות על עילות זהות" (ע"א 1545/08 מוסקונה נ' סולל בונה בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (4.3.2010); ע"א 1650/00 זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נז(5) 166, 181 (2003); ע"א 6982/12 עזבון המנוחה Rachel Aliene Corrie ז"ל נ' מדינת ישראל משרד הביטחון, פסקאות 20-21 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (12.2.2015)).

13. הטיבה לתאר זאת המלומדת זלצמן בקבעה לאמור: "פסק דין תקף וסופי שניתן לגופו של עניין, מעניק לנתבע חסינות מפני תביעה נוספת של התובע בגין אותה עילת תביעה שהיוותה יסוד להתדיינות נושא פסק הדין. בין שזכה התובע בפסק הדין ובין שנדחתה תביעתו, שם פסק הדין קץ להתדיינות בעלי הדין בגין אותה עילה. העילה המקורית היא 'עילה פסוקה' וההשתק שקם מכוחו של הפסק הוא 'השתק עילה'. לעניין זה אף אין נפקא מינה אם בתובענה השניה מבקש התובע לתבוע אותו סעד או סעד שלא תבע, או אם מעלה התובע למחלוקת אותן פלוגתאות שנדונו בתובענה הראשונה או נסמך הוא על אותן תיאוריות משפטיות או הוכחות עובדתיות, או אם מבקש בתובענה השניה להעמיד לדיון פלוגתא שלא הועלתה כלל בהתדיינות הקודמת או להעלות טענה משפטית חדשה או להביא הוכחות נוספות לתמיכה בפלוגתא שנדונה. פסק הדין משתיק את תביעתו, כאמור, ובלבד שמדובר באותה עילת תביעה בכל אחת מן התובענות. אף אין נפקא מינה לעניין זה אם מבוסס פסק הדין על ממצא חיובי או שלילי ואם הוא מבוסס על חוסר הוכחות." (שם, 29-30).

14. בענייננו, עתרה התובעת לחיוב הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות החזקה בתקופה של 7 שנים הקודמות להגשת התביעה (2013-2019), הכוללות הוצאות שוטפות בסך של 7,700 ש"ח וכן הוצאות מיוחדות עבור תיקון צנרת בשנת 2016 בסך של 250 ש"ח.

15. בכתב תביעה שהגישה התובעת נגד הנתבעת ביום 22.3.2017 (תביעה שמספרה 6/139/2017), טענה התובעת, בין היתר, כי "הנתבעת לא שילמה חלקה בגין אחזקת הבית המשותף וניהולו על פי הפירוט הבא: שיפוץ מעלית סך של 800 ש"ח, פיצוץ צנרת סך של 250 ש"ח, שיפוץ חניות קולקטיבית סך 400 ש"ח. סה"כ החוב סך של 450 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בסך של 100 ש"ח, ובסה"כ 1,550 ש"ח"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(סעיף 4 לכתב התביעה). ביום 27.5.2018 ניתן פסק דינה של המפקחת על רישום מקרקעין ט' להב, במסגרתו התקבלה התביעה בחלקה, תוך חיוב הנתבעת בתשלום סך של 800 ש"ח בגין הוצאות החזקה, וכן בהוצאות משפט בסך של 474 ש"ח (להלן - "התביעה הראשונה").

16. בנסיבות אלה, סבורני כי קם מחסום דיוני בפני התובעת מהגשת התביעה דנן בסעד הכספי לחיוב הנתבעת בתשלום הוצאות ההחזקה עד ליום 22.3.2017 (מועד הגשת התביעה הראשונה), בהינתן זהות עילות התביעה. לאמור, בשתי התביעות עתרה התובעת לסעד כספי שעניינו חלקה של הנתבעת בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף ביחס לאותה תקופה (עד למועד הגשת התביעה הראשונה). אין בידי לקבל טענת התובעת לפיה בתביעה דנן עתרה לחיוב הנתבעת בהוצאות החזקה שוטפות להבדיל מחיובה בהוצאות החזקה מיוחדות בגדרי התביעה הראשונה. זאת, מכל אחד מן הטעמים הבאים:

האחד, משכנטען בכתב התביעה הראשון, לא שילמה הנתבעת "חלקה בגין אחזקת הבית המשותף וניהולו", נכון למועד הגשת התביעה, ללא הבחנה בין סוג ההוצאות, שוטפות ומיוחדות כטענת התובעת לראשונה בהליך דנן. פירוט ההוצאות מושא התביעה הראשונה, אשר כנטען הנתבעת לא שילמה חלקה בהן, כלל שיפוץ מעלית, פיצוץ צנרת ושיפוץ חניות בלבד.

השני, משחרף פסק הדין שניתן בתביעה הראשונה, הדוחה הסעד הכספי לחיוב הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות תיקון צנרת הבית המשותף (פסקה 12 לפסק הדין), שבה ועתרה לו התובעת בתביעה דנן. ללמדנו כי אף לשיטתה לא ראתה התובעת להבחין בין הוצאות ההחזקה השונות, שוטפות ומיוחדות, ביחס לתקופה מושא שתי התביעות.

השלישי, משהוראות הדין אינן מבחינות בין סוג הוצאות ההחזקה, המהוות כאחת הוצאות שחב בהן בעל דירה בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"). בבחינת עילת תביעה אחת ביחס לתקופה פלונית.

הרביעי, משהתובעת מנועה מלתבוע סעד כספי בגין הוצאות ההחזקה בתקופה שעד למועד הגשת התביעה הראשונה, על דרך של חלוקתו לסכומים והגשת תביעה נפרדת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בגין כל סכום. כפי שמצונו הוראת תקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, החלה על התביעה דנן: "(א) תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה; ... (ב) תובע שלא כלל בתובענה חלק מהסעד או ויתר עליו, לא יגיש אחרי כן תובענה בשל חלק זה" (ראו גם: רע"א 7437/13 פלונית נ' שמריהו, פסקה ח' לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.3.2014)).

החמישי, אף אם אקבל הטענה למחדל התובעת באי הכללת רכיב הוצאות ההחזקה השוטפות בסעד הכספי הנתבע בתביעה הראשונה, לרבות מחמת טעות כנה או שכחה, הדבר אינו משמשת צידוק לפתיחת ההתדיינות מחדש. מקל וחומר, שעה שחבר התובעת, מר דברן, שימש נציגות הבית המשותף עובר לכהונת הנתבעת כנציגות הבית המשותף ולאחריה. כדברי המלומדת זלצמן, "די שהיה לבעל הדין יומו בבית המשפט, ואין רלוונטיות לשאלה כיצד בחר לנהוג ולמצות את יומו זה. ... בדרך זו משתלב כלל מעשה בית דין עם התפישה של צדק. אם ניתנה כבר לבעל הדין הזדמנות להתדיין באותו עניין שאותו הוא מבקש להעלות שוב בהתדיינות אחרת, יהיה זה צודק, מטעמים שבתקנת הציבור, להשתיקו באמצעות כלל המניעות הדיונית" (שם, 16-17).

17. המורם מן האמור, דין הסעד הכספי לחיוב הנתבעת בתשלום הוצאות ההחזקה לתקופה שעד לחודש מרץ 2017 (מועד הגשת התביעה הראשונה) להידחות מחמת מעשה בית דין.

18. אפנה לדון בסעד הכספי המורה חיוב הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה לתקופה שמחודש אפריל 2017 ועד למועד הגשת התביעה דנן (33 חודשים).

19. בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987) (להלן - עניין שלום); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014) (להלן - עניין וינוגרד)).

20. החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף - אמור מולה - החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו. כפי שעמדתי על כך בפסק הדין שניתן על ידי בתביעה שמספרה 6/213/2019 נציגות הבית המשותף ברחוב התע"ש 26 כפר סבא נ' ספאמזן בע"מ, פורסם ב"נבו" (30.9.2020), חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל הדירה בבית המשותף, החייב לפעול הוא ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף - האמונה על פי רוב על גביית התשלומים עבור הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף - לשלם חלקו היחסי בהוצאות אלה במועד, במלואו וכסדרו.

21. בענייננו, טענה הנתבעת בכתב ההגנה כי "נהגה לאורך השנים לשלם את חלקה בהוצאות הבית על פי נתוני ההוצאות בפועל ולא כתשלום שוטף". זאת, בשל חוסר אמון משווע במר דברן, המשמש נציגות הבית המשותף. אקדים ואומר, כי אין בטענה להפרת חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף בקשר עם ניהול והחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף, כדי לפטור בעל דירה בבית משותף מקיום חובתו- הוא לשלם מלוא חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, במועד וכסדרו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, ככל שסבור בעלים של דירה בבית המשותף כי נפל פגם בפעילות נציגות הבית המשותף, עליו להביא העניין לפני מוסדות הבית המשותף - נציגות הבית המשותף והאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף - וככל שאינו נענה רשאי הוא להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין. כלשון כבוד נשיא בית המשפט העליון (דאז), מ' שמגר בפסק הדין שניתן בעניין שלום, לאמור: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969." (ראו גם, פסק דינה של כבוד השופטת ת' בזק רפפורט בעניין וינוגרד, פסקה 7 לפסק הדין). אין בעל דירה רשאי לפעול באופן חד-צדדי ולקבוע על דעת עצמו חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף כהבנתו-הוא. בכך יהא כדי לערער מוסדות הבית המשותף וגדרי סמכויותיהם כפי שציוונו המחוקק, להבטיח תקינות פעילות הבית המשותף.

23. אין חולק כי חלקה של הנתבעת בהוצאות ההחזקה השוטפות עומד על סך של 100 ש"ח לחודש. בהתייחס לתקופה הרלוונטית, הכוללת 33 חודשים (מחודש אפריל 2017 ועד לחודש דצמבר 2019), צירפה הנתבעת לכתב ההגנה תימוכין הן לתשלום סך של 400 ש"ח ביום 12.1.2017, עבור החודשים אפריל-יולי 2017 (4 חודשים), הן לתשלום סך של 200 ש"ח ביום 3.11.2019, עבור החודשים אוקטובר-נובמבר 2019 (חודשיים). בנוסף, טענה הנתבעת להעברה בנקאית בסך של 1,500 ש"ח מיום 1.3.2020. בדיון שהתקיים לפניי אישרה התובעת כי הנתבעת שילמה סך של 1,500 ש"ח עבור שנת 2019 ומספר חודשים בשנת 2018 ובשנת 2020 (עמוד 4 שורה 27 לפרוטוקול הדיון מיום 6.7.2020). עיון באסמכתה שצירפה הנתבעת לכתב ההגנה העלה כי ביחס לסך של 300 ש"ח (מתוך 1,500 ש"ח) צוין כי שולם עבור חודשים ינואר, פברואר ומרץ 2020. לפיכך, אך סך של 1,200 ש"ח שולם עבור תקופה קודמת בזמן, כאמור בהודאת התובעת בדיון שהתקיים לפניי (12 חודשים).

24. בנסיבות אלה, מצאתי כי עלה בידי הנתבעת להוכיח תשלום חלקה בהוצאות ההחזקה עבור התקופה שמחודש אפריל 2017 עד לחודש דצמבר 2019, בסך של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1,800 ש"ח (18 חודשים). לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,500 ש"ח (15 חודשים), בגין יתרת חלקה בהוצאות ההחזקה בתקופה זו.

השבת כספים לקופת הבית המשותף

25. לטענת התובעת, אין חולק כי בשנת 2016 נבחרה הנתבעת לשמש נציגות הבית המשותף וכי במועד זה הועבר לידה סך של 3,070 ש"ח (קופת הבית המשותף). עוד אין חולק, כי בתקופת כהונתה גבתה הנתבעת כספים מבעלי הדירות בבית המשותף בגין חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. משהנתבעת לא הוכיחה הוצאות שנדרשה להן בתקופת כהונתה, וביחס להוצאות אחרות משלא הוכיחה הצורך בהן, עליה להשיב לתובעת מלוא כספים אלה בסך כולל של 10,400 ש"ח.

26. מנגד, טענה הנתבעת כי משקיבלה לידה ניהול הבית המשותף נוכחה לגלות "אי סדרים כספיים רבים" של מר דברן, נציגות הבית המשותף עד למועד בחירת הנתבעת, לרבות שימוש בחשבון בנק נציגות הבית המשותף לפדיון שיקים לצרכיו הפרטיים וגניבה לכאורה של כספי נציגות הבית המשותף. מר דברן סירב ליתן בידי הנתבעת הרשאה לחשבון הבנק שבו מנוהלת קופת הבית המשותף ודרשה לפתוח חשבון בנק חדש, כפי שעשתה בפועל. תדפיס חשבון הבנק שבו נוהלה קופת הבית המשותף העלה יתרת זכות בסך של כ-8,500 ש"ח (בנוסף לסך של 3,070 ש"ח אשר הועבר לידה), בניגוד להצהרתו במעמד חילופי נציגות הבית המשותף. בתגובה, פעל מר דברן להדחת הנתבעת מתפקידה בתוך מספר חודשים בודד, מבלי שכונסה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף וממילא בהעדר החלטה כדין. הנתבעת הוסיפה וטענה, כי הכספים שניתנו בידה בסך של 3,070 ש"ח הופקדו בחשבון בנק חדש שפתחה. כספים שגבתה הנתבעת מבעלי הדירות בבית המשותף בתקופת כהונתה עמדו על סך כולל של 5,800 ש"ח. הוצאות החזקה הבית המשותף עמדו על סך של 8,185 ש"ח. לפיכך, יש לדחות מכל וכל טענת התובעת לאי סדרים בפועלה של הנתבעת והשבת תקבולים שהתקבלו לקופת הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ועיינתי במלוא המסמכים שצירפו לכתבי טענותיהם, כפי הסכמתם הדיונית, סבורני כי לא עלה בידי התובעת לבסס התביעה בסעד זה. אבאר מסקנתי זו:

28. אין חולק כי עם בחירת הנתבעת לשמש נציגות הבית המשותף הועבר לידה סך של 3,070 ש"ח, כספי קופת הבית המשותף. עוד אין חולק, כי כספים אלה הופקדו בחשבון בנק חדש שנאלצה הנתבעת לפתוח עם היבחרה לתפקיד. מר דברן, נציגות הבית המשותף היוצאת, לא נתן בידי הנתבעת הרשאה לשני חשבונות הבנק שבהם נוהלה קופת הבית המשותף עד לבחירת הנתבעת. תחת זאת, נתן בידי הנתבעת סכום כסף במזומן, הגם שאינו משקף מלוא יתרת קופת הבית המשותף (נספח ה' 1 לכתב ההגנה), בהוסיפו כי המשיך לעשות שימוש בכספי קופת הבית המשותף, בחשבונות שנותרו בהרשאתו בלבד, אף בתקופת כהונת הנתבעת נציגות הבית המשותף (עמוד 4 שורות 2-21 לפרוטוקול הדיון מיום 16.7.2021). בבחינת התנהלות פיננסית בלתי תקינה של נציגות הבית המשותף היוצאת, בראשות מר דברן, אשר הכבידה על פועלה של הנתבעת, למצער, עם כניסתה לתפקיד.

29. יתרה מזאת, לא עלה בידי התובעת לסתור טענת הנתבעת כי בתקופת כהונתה גבתה הנתבעת סך של 5,800 ש"ח, חלקם של בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. עוד לא עלה בידי התובעת לסתור טענת הנתבעת כי נדרשה בתקופה זו להוצאות החזקה בסך כולל של 8,156 ש"ח. בתוך כך, לא מצאתי בסיס לטענת התובעת כי הוצאות שנדרשה להן הנתבעת במסגרת מילוי תפקידה אינן נמנות עם הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית, כנתמך במסמכים שצורפו לכתב ההגנה.

30. לנוכח טענת הנתבעת כי בחשבון הבנק החדש שפתחה לניהול קופת הבית המשותף נותרה יתרת זכות בסך של 994.71 ש"ח, הנני להורות לנתבעת להעביר סכום זה לתובעת אשר תפקידו בקופת הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העברת ספרי נציגות הבית המשותף ומפתחות המקלט וגג הבית המשותף

31. בתביעה הראשונה עתרה התובעת למתן צו עשה, המורה לנתבעת להעביר לידי התובעת מלוא ספרי נציגות הבית המשותף המצויים ברשותה. עיון בפרוטוקול הדיון שהתקיים בתביעה זו כמו גם בפסק הדין, העלה כי לא באו כל דיון והכרעה בסעד זה.

32. בנסיבות העניין, משאין חולק כי הנתבעת אינה משמשת עוד נציגות הבית המשותף ומשהותירה ההכרעה בסעד זה לשיקול דעת טריבונל שיפוטי זה, הנני להורות לנתבעת להעביר לידי התובעת מלוא ספרי נציגות הבית המשותף המצויים ברשותה, על כלל מסמכיהם. בנוסף, הנני להורות לנתבעת להעביר לתובעת מפתחות המקלט וגג הבית המשותף, המצויים בחזקתה עת שימשה נציגות הבית המשותף.

33. אבהיר בהקשר זה, למען הסר ספק, כי נציגות בית משותף המסיימת פועלה חייבת להעביר לנציגות הבית המשותף הנבחרת מלוא ספרי נציגות הבית המשותף על כלל מסמכיהם, וכן להסדיר העברת ההרשאה בחשבון הבנק שבו מנוהלת קופת הבית המשותף, וכל עניין אחר הקשור בפעילות נציגות הבית המשותף, לאלתר. כך על דרך הכלל כך בנסיבות דנן.

סוף דבר

34. הנני לדחות הסעד הכספי לחיוב הנתבעת בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף לתקופה שעד לחודש מרץ 2017 (מועד הגשת התביעה הראשונה), בסך של 7,950 ש"ח, מחמת מעשה בית דין.

35. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 1,500 ש"ח, בגין יתרת חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף בתקופה שמחודש אפריל 2017 ועד לחודש דצמבר 2019 (מועד הגשת התביעה דנן). התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת להעביר לידי התובעת מלוא ספרי נציגות הבית המשותף המצויים ברשותה, על כלל מסמכיהם, וכן מפתחות המקלט וגג הבית המשותף. זאת, בתוך 10 ימים ממועד מתן פסק הדין.
37. הנני לדחות הסעד הכספי לחיוב הנתבעת בהשבת תקבולים שנכנסו לקופת הבית המשותף בתקופת כהונת הנתבעת נציגות הבית המשותף, בסך של 10,400 ש"ח, משלא עלה בידי התובעת לעמוד בנטל ההוכחה הרובץ לפתחה בעניין זה.
38. הנתבעת תעביר לתובעת יתרת זכות המצויה בחשבון בנק הבית המשותף (שפתחה עם כניסתה לתפקיד), בסך של 994.71 ש"ח. זאת, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.
39. למותר לציין, כי על נציגות הבית המשותף לפעול בהתאם למלוא הוראות הדין, ובכלל זאת להעמיד לעיון כל בעל דירה בבית המשותף מלוא ספרי נציגות הבית המשותף, לרבות דפי חשבון בנק שבו מנוהלת קופת הבית המשותף. זכות העיון כוללת אף הזכות לצלם ספרי הנציגות. בעל דירה המבקש לצלם מסמכים מתוך ספרי נציגות הבית המשותף ולקבל לידי דפי חשבון הבנק שבו מנוהלת קופת הבית המשותף ישא בעלות הכרוכה בצילום ובהפקת דפי חשבון הבנק.
40. אשר להוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה ובתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, ובישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן דחיית מרבית הסעדים שעתרה להן התובעת בכתב התביעה, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ב' סיון תשפ"א, 13 מאי 2021, בהעדר הצדדים.